

Decreto 4873 EXENTO

MODIFICA PLAN REGULADOR COMUNAL N° 6 "ZONAS ERD Y AJUSTES AL ART. 15 ORDENANZA LOCAL"

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

Publicación: 20-ENE-2011 | Promulgación: 17-NOV-2010

Versión: Única De : 20-ENE-2011

Url Corta: <https://bcn.cl/dzXktO>



MODIFICA PLAN REGULADOR COMUNAL N° 6 "ZONAS ERD Y AJUSTES AL ART. 15 ORDENANZA LOCAL"

Núm. 4.873 exento.- La Florida, 17 de noviembre de 2010.- Vistos: El certificado de Secretaría Municipal de fecha 11 de junio de 2008, que transcribe Acuerdo N° 3698 adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 360 del 11 de junio de 2008, que aprueba los contenidos de la Propuesta de Modificación al Plan Regulador Comunal N° 6, "Zonas ERD y adecuación artículo 15 Ordenanza Local"; el decreto exento N° 923, de 11 de junio de 2008, que declara aprobado el estudio y da inicio al proceso de conocimiento y difusión a la comunidad del mismo; certificado de Secretaría Municipal, que da cuenta del envío, con fecha 26 de junio de 2008, de 108 cartas a organizaciones territoriales legalmente constituidas, informando del inicio de este proceso, incluyendo un resumen ejecutivo de ésta, con sus características principales, comunicando que la información (memoria explicativa) se encuentra a disposición de los vecinos en los horarios y dependencias que se especifica e invitando a Audiencia Pública de Información para el día 2 de julio de 2008, a las 19:00 hrs.; ejemplar de la invitación de dicha audiencia de junio de 2009, remitida por carta certificada; copia certificada de despacho de cartas en Correos de Chile con fecha 28 de junio de 2008; copias debidamente certificadas por Secretaría Municipal, de avisos publicados en diario "La Nación", de fechas 20 y 27 de junio de 2008 con publicaciones invitando a Audiencia Pública de Información, informando además, que la Memoria Explicativa del proyecto se encuentra a disposición de los vecinos hasta el viernes 4 de julio de 2008 en lugar y horarios que se indican y que se encuentra abierto el período de observaciones e indicaciones a la propuesta; certificado de Secretaría Municipal, que certifica información publicada en la prensa con respecto a Audiencia Pública de Información y datos citados anteriormente; certificado de la Secretaría Municipal, que acredita la realización de la Audiencia Pública de Información y número de asistentes; citación, de fecha 19 de junio de 2008, de Secretaría Municipal al CESCO a realizarse el jueves 3 de julio de 2008; certificado de la Secretaría Municipal, dando fe de la sesión extraordinaria 12 del Consejo Económico y Social Comunal (CESCO), quienes manifestaron conformidad con el proyecto y especificando la asistencia; copias certificadas de publicaciones efectuadas en el diario "La Nación", los días 20 y 27 de junio de 2008, indicando que la exposición pública del proyecto se llevará a cabo desde lunes 7 de julio hasta lunes 11 de agosto de 2008, en los horarios y lugar indicados; certificado de Secretaría Municipal que acredita que las copias de las publicaciones de prensa con la información indicada son copia fiel del original; certificado de Secretaría Municipal, dando fe de la realización de la exposición pública del Proyecto de Modificación por 30 días, 7 de julio y el 11 de agosto de 2008; Memoria Explicativa y Ordenanza Local expuestas al público, visadas por la Secretaría Municipal; copia certificada por la Secretaría Municipal, de las publicaciones en el diario "La Nación" con fechas de 26 de junio y 3 de julio de 2009, invitando a la Audiencia Pública de Consulta, a efectuarse el 8 de julio de 2009, en el lugar y horario que se indica e informando que el período de recepción de observaciones se mantiene

abierto hasta el día 23 de julio de 2008; certificado de fecha que da fe de la realización de la Audiencia Pública de Consulta celebrada el 8 de julio de 2009 y señalando asistencia; certificado de Secretaría Municipal, indicando que se ingresaron a la Oficina de Partes y Archivo, dos observaciones al proyecto, entre las fechas 17 de diciembre de 2008 y 23 de julio de 2009; original de las observaciones citadas; citación a sesión extraordinaria del CESCO realizada el 4 de agosto de 2009 a las 19:00 hrs.; certificado de la Secretaría Municipal que da fe de la reunión del CESCO del día 04 de agosto de 2009, con la síntesis de las observaciones recibidas y listado de asistencia de los consejeros; resolución exenta N° 427 de la CONAMA RM de fecha 28 de mayo de 2009, que califica ambientalmente el proyecto DIA, Modificación Plan Regulador Comunal N° 6 zonas ERD y ajustes al Pert. 15 ordenanza local"; Certificado de la Secretaría Municipal que da fe de Sesión Ordinaria del Concejo N° 27, realizada el 12 de agosto de 2009, da cuenta del acuerdo N° 213 que dice aprobar dar respuesta a las observaciones de la comunidad al proyecto; decreto exento 2.072 de fecha 13 de agosto de 2009 que declara aprobada la Modificación N° 6 al Plan Regulador Comunal, y la Asesoría Urbana deberá acoger las observaciones de la comunidad, incorporándolas al proyecto y preparando informe técnico para enviar a la SEREMI MINVU; carta respuesta a observación; despacho de Correos de Chile de carta certificada con respuesta a observación del proyecto con fecha 1 de septiembre de 2009; cuadro resumen de ajustes a la versión expuesta al público del proyecto modificación N° 6, en virtud de las observaciones recibidas de la SEREMI MINVU; Informe Técnico Favorable de la SEREMI MINVU N° 4982, de fecha 26 de octubre de 2010; el Plan Regulador Comunal de La Florida aprobado por resolución N° 47 de fecha 6 de diciembre de 2000 del Gobierno Regional Metropolitano, publicado en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2001, rectificado por resolución N° 80 del 7 de noviembre de 2001, publicada en el Diario Oficial del 12 de enero de 2002; modificación N° 1, Sector Centro y polígonos A, B, C, D y E, mayo 2007, promulgada por decreto alcaldicio N° 430 del 18 de mayo de 2007, publicada en Diario Oficial de fecha 26 de mayo de 2007; modificación N° 2, Enmiendas al Plan Regulador Comunal, promulgada por decreto exento N° 393/200, del 13 de junio de 2006, publicada en Diario Oficial de fecha 5 de julio de 2006; Modificación N° 3, Plan Vial Comunal, promulgada por decreto exento 60 del 4 de febrero de 2009, publicado en Diario Oficial de fecha 9 de febrero de 2009, rectificado por decreto exento N° 202 del 23 de febrero de 2009, publicado el Diario Oficial de fecha 4 de marzo de 2009; modificación N° 4 PRC, enmienda al Plan Regulador Comunal Zona ESP-2, promulgada por decreto exento 832, 5 de noviembre de 2007, publicada en Diario Oficial de fecha 30 de noviembre de 2007; modificación N° 8 promulgada por decreto exento N° 1.301 de fecha 12 de marzo de 2010, publicado en el Diario Oficial el 31 de marzo de 2010; el acuerdo N° 635 adoptado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 73, de fecha 17 de noviembre de 2010; el artículo 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y artículo 2.1.13 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que permite al Municipio, con acuerdo del Concejo, aumentar o disminuir los coeficientes de edificación dentro de los márgenes que el texto establece; lo previsto en la ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración de Estado y en los artículos 3° letra b, 6° letra b de la ley N° 18.695 y en uso de las facultades que me confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,

Decreto:

1. Promúlgase la siguiente

MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL N° 6 "ZONAS ERD Y AJUSTES AL ART. 15 ORDENANZA LOCAL"

Artículo único:

Modifícase el Plan Regulador Comunal de La Florida, aprobado mediante

resolución N° 47, de 6 de diciembre de 2000 del Consejo de Gobierno Regional Metropolitano publicada en el Diario Oficial, de fecha 17 de agosto de 2001, sus rectificaciones y modificaciones posteriores, en el sentido de modificar el Uso de Suelo y Condiciones de Edificación de las zonas denominadas ERD-5 y ERD-10 y la modificación del artículo 15 de la actual Ordenanza Local. Lo anterior, de acuerdo a lo graficado en los Planos PRLF ERD-1/10 Edificación y PRLF ERD-2/10 de Usos de Suelo, escala 1:2000, que por este acto se aprueban y que modifican los planos PRLF-1 de Edificación y PRLF-2 de Usos de Suelo y el detalle de la modificación es el siguiente:

Modifícase la Ordenanza Local en el siguiente sentido:

1. - Agréguese en la tabla del numeral 6 del artículo 15 "Estacionamientos", en la segunda fila del Tipo de uso "Equipamiento Comercio", luego de la palabra "construcción", lo siguiente:

" , muebles o artículos de gran tamaño "

2.- Reemplácese en el artículo 15 "Estacionamientos" los textos correspondientes a los numerales 8 y 9, por los que a continuación se indican:

8. Tácitamente derogado por circular DDU N°227 del 1° de diciembre de 2009.

9. Tácitamente derogado por circular DDU N°227 del 1° de diciembre de 2009.

3.- Elimínese en el numeral 2 "Zonas de Equipamiento Recreacional y Deportivo ERD", del artículo 41 "Zonas con Normas Conjuntas", las siguientes zonas.

- "ERD-5" Estadio Palestino, Enrique Olivares N° 1003 a 1005 (actual Loteo Palermo).

- "ERD-10" Estadio Fenatrach, Av. Diego Portales N° 2200 (actual población Diego Portales).

Los límites de las áreas a modificar se describen de la siguiente forma:

Polígono 1: Loteo Parque Residencial Palermo y Condominio México (Ex ERD-5, Estadio Palestino), está comprendido por la línea poligonal cerrada definida por los puntos 1 - 2 - 3 - 4 - 1.

Polígono 2: Condominio Diego Portales 2200 (Ex ERD-10, Estadio Fenatrach), está comprendido por la línea poligonal cerrada definida por los puntos 5 - 6 - 7 - 8 - 5.

4.- La Dirección de Comunicaciones arbitrará las medidas necesarias para la publicación del presente decreto en el Diario Oficial.

5.- Archívese la presente enmienda a la Ordenanza en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

6.- Copia oficial de estos antecedentes deberá ser remitidos a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y a la División de Desarrollo Urbano del mismo Ministerio.

7.- Las personas que sientan afectados sus derechos con la dictación de la presente resolución podrán interponer los recursos de reposición y reclamo de la ilegalidad ante el Alcalde, dentro de los plazos que señala la legislación vigente, sin perjuicio de su derecho a interponer los recursos que le franquea la justicia ordinaria.

Anótese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Diario Oficial y en la página web del Municipio, manténgase una copia íntegra de este texto en la Oficina de Partes y Archivo, Sugerencias y Reclamos, y hecho, archívese.- Jorge Gajardo García, Alcalde.- Dina Castillo González, Secretaria Municipal.